

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	- (행정처 인재개발부)	처분요구일자	2019.02.08.	회신기일	2019.05.07.

행정처 인재개발부
(□□□ 신분상 징계)

제 목 품위유지의무 등 위반

관 계 기 관 행정처 인재개발부

(관련자 현황)

구분	성명/분야	직급/소속	위반 내용	법률 위반사항	
				죄명	처분
1	□□□ (신분조사원)	지원직/ 연구원	<주요 위반내용> : 5,951,050원 부당수령 / 겸직허가 미승인 □□□은 일반조사원(외부)이 조사에 참여하지 않았음에도 함께 조사한 것으로 서류를 꾸며 ○○○○○을 통하여 일반조사원(외부조사원) 명의로 입금된 5,951,050원을 부당 수령함 □□□은 전국자연환경조사를 참여하면서 겸직허가 허가 승인을 받지않음 <기타사항> : (기 처분) 신분상 주의 → (재 처분) 신분상 징계 ※ 공단 자체조사 결과 복무규칙(겸직허가) 위반으로 신분상 “주의” 처분 되었으나 검찰조사 결과 5,951,050원을 부당수령 한 것으로 새로운 사실이 확인됨에 따라 신분상 “징계” 재요구	사기	기소유예
	○○○ (일반조사원)	외부조사원		-	-

1. 관련근거

- 환경부 감사담당관-3175(2010.12.28)호,「공무원 등 범죄처분 사항에 대한 처리기준 적용알림」 및 감사실-47(2011.01.05.)호,「공무원 범죄처분 사항에 대한 처리기준 적용강화 알림」으로 본부 각 처.실 및 사무소 전 직원은 복무관리에 만전을 기하도록 하였음

- 또한「인사규정」제58조(영리업무 및 겸직제한)에 따르면 직원은 이사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없으며,「복무규칙」제4조(책임완수) 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 제4조의2(근무기강의 확립)에 따라 법령, 공단의 제규정과 직무상의 명령을 준수하고 공.사를 분별하여 근무기강을 확립하여야 함. 또한「복무규칙」제9조(품위유지의 의무)에 의거 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 됨

2. 국립공원연구원 지원직 □□□ 위법·부당내용

허위로 595만 원을 편취한 것으로 사안이 가볍지 아니하나 실제로 자연환경분야 조사사업의 조사업무를 수행한 점, ○○○○○이 산정한 부당 수령 금액을 반환한 점, 잘못을 반성하며 재범하지 아니할 것을 다짐하는 점 등을 참작하여 사기로 기소되어 검찰로부터 기소유예 처분을 받음

1) (법률위반) 사기_검찰 기소유예 처분

- □□□은 ○○○○○에서 추진한 자연환경분야 조사사업의 전문조사원으로 2016.04.28.경 충남 태안군 남면 몽산포길 57에 있는 국립공원연구원 조류연구센터에서 위 조사사업에 함께 참여하는 일반조사원인 ○○○이 ▽▽▽▽ 근무 및 개인 사정으로 인하여 자연환경조사에 참여하지 않았음에도 2016. 03.25.부터 03.28.까지 자연환경조사에 참여한 것처럼 허위로 ○○○○○에 월별 조사 실적서와 여비지급(정산) 내역서, 영수증 등을 제출하여 조사비를 청구하였음
- □□□은 이와 같이 ○○○○○을 기망하여 이에 속은 ○○○○○으로부터 2016.09.08.경 외부조사원 ○○○명의 신한은행 계좌로 조사수당 1,070,720원, 09.12.경 조사여비 1,578,060원을 교부받게 한 후, 2016.10.04.경 피의자 ○○○으로부터 자신의 광주은행 계좌로 조사여비 1,578,060원을 이체하게 하는 방법으로 교부받는 등 총 5회에 걸쳐 조사비(수당 및 여비)를 청구하여 합계 5,951,050원을 교부받았음

<□□□이 외부조사원이 참여한 것으로 허위 영수증을 제출하여 부당 수령한 세부내역>

일자	합계	2016년			
		1차	2차	3차	4차~5차
금액(원)	5,951,050	1,622,350	688,780	2,088,800	1,551,120

2) (내부규정) 품위유지 등 위반

- 공단의 제 규정과 직무상의 명령을 준수하고 공.사를 분별하여 근무기강을 확립하여야 함에도, □□□은 겸직허가 대상 업무를 이사장 승인 없이 수행한 사실과 본인은 조사일자에 전부 참석하였으나 외부조사원이 ○○○○ 참여하지 않은 날에도 참석한 것처럼 허위로 제출한 영수증으로 ○○○○○에게서 조사수당을 부당하게 수령할 수 있도록 하고, 외부조사원 ○○○○로부터 부당하게 입금된 수당을 돌려받는 등의 행위는 공단 「인사규정 제58조(영리업무 및 겸직제한)」 및 「복무규칙」 제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립)를 위반한 것임
- 또한, ○○○○○에서 명확한 사실관계 확인을 위하여 수사의뢰를 한 결과 검찰로부터 사기로 기소유예를 받는 등「복무규칙」제9조(품위유지의 의무)를 위반한 사실이 있어 공단「인사규정」제70조에 따라 ‘신분상 징계 처분’이 필요함
- ※ □□□의 경우 자체 조사 시 일반조사원이 외부인으로 조사가 불가하여 □□□만을 대상으로 조사하였으며 조사결과 본인의 조사일자에 전부 참석하는 등 특이사항이 확인되지 않았으나, ○○○○에서 일반조사원을 수사의뢰 하는 과정에서 추가로 수사대상에 포함됨. 단, 자체조사과정에서 겸직승인 불이행과 관련하여 “주의” 처분을 받은 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 신분상 징계 (단기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】
 - 국립공원연구원 지원직 □□□은 「인사규정 제58조(영리업무 및 겸직제한)」 및 「복무규칙」 제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립)을 위반 하였으며, 수사의뢰 결과 5,951,050원을 부당 수령하고 기소유예 처분을 받는 등「복무규칙」제9조(품위유지의 의무)를 위반한 사실이 있어 공단「인사규정」제70조에 따라 ‘신분상 징계’ 요구
- ※ □□□의 경우 자체 조사 시 일반조사원이 외부인으로 조사가 불가하여 □□□만을 대상으로 조사하였으며 조사결과 본인의 조사일자에 전부 참석하는 등 특이사항이 확인되지 않았으나, ○○○○에서 일반조사원을 수사의뢰 하는 과정에서 추가로 수사대상에 포함된 결과 5,951,050원을 부당 수령 한 것으로 새로운 사실이 확인됨에 따라 신분상 “징계” 재요구

(관련자)

직 급	성 명	현근무처	처분요구	비고
지원직	□□□	국립공원연구원	징계	

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	- (행정처 인재개발부)	처분요구일자	2019.02.08.	회신기일	2019.05.07.

행정처 인재개발부

(□□□ 신분상 징계)

제 목 품위유지의무 등 위반

관 계 기 관 행정처 인재개발부

(관련자 현황)

구분	성명/ 분야	직급/ 소속	위반 내용	법률 위반사항	
				죄명	처분
1	○○○ (전문조사원)	외부조사원	-	-	-
	□□□ (일반조사원)	운영직/ 오대산	〈주요 위반내용〉 : 전문조사원과 3,160,020원 부당수령 / 겸직허가 미승인 · □□□은 ‘15년~ ‘16년 전국자연환경조사 일반조사원으로 선발되면서 조사에 참여하지 않았음에도 ○○○○○에 허위 영수증을 제출하여 전문조사원(외부조사원)과 함께 3,160,020원을 부당 수령한 것으로 확인됨 · □□□은 전국자연환경조사를 참여하면서 겸직허가 승인을 받지않음 〈기타사항〉 : (기 처분) 신분상 경고 → (재 처분) 신분상 징계 ※ 공단 자체 조사 결과 본인 참여일수 보다 많은 조사비 (837,500원)를 부당 수령한 것으로 조사되어 신분상 “경고” 처분하였으나, ○○○○○에서 전문조사원을 수사의뢰 하는 과정에서 추가로 수사대상에 포함된 결과 전문조사원(외부조사원)과 함께 3,160,020원을 부당하게 수령하여 검찰 조사결과 “사기(기소유예)” 로 통보됨에 따라 신분상 “징계” 재요구	사기	기소유예

1. 관련근거

- 환경부 감사담당관-3175(2010.12.28)호,「공무원 등 범죄처분 사항에 대한 처리 기준 적용알림」 및 감사실-47(2011.01.05.)호,「공무원 범죄처분 사항에 대한 처리기준 적용강화 알림」으로 본부 각 처.실 및 사무소 전 직원은 복무관리에 만전을 기하도록 하였음
- 또한「인사규정」제58조(영리업무 및 겸직제한)에 따르면 직원은 이사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없으며,「복무규칙」제4조(책임완수) 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 제4조의2(근무기강의 확립)에 따라 법령, 공단의 제규정과 직무상의 명령을 준수하고 공.사를 분별하여 근무기강을 확립하여야 함. 또한「복무규칙」제9조(품위유지의 의무)에 의거 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 됨

2. 오대산국립공원 운영직 □□□의 위법·부당내용

피해자로부터 편취한 금액 합계가 3,160,020원으로 사안이 비교적 중하지 아니하고, 피의자 ○○○(외부조사원)은 일반조사원인 피의자 □□□에게 지급되는 수당의 액수가 비교적 소액임을 감안하여 관행에 따라 자신이 단독으로 출장을 간 경우에도 피의자 □□□이 동행한 것처럼 여비를 청구함으로써 이 사건 범행에 이르게 된 것으로 그 경위에 참작할 사유가 있으며, 피해자에게 초과 지급된 수당이 전부 반환되었고, 피의자들은 잘못을 반성하며 재범하지 아니할 것으로 다짐함에 따라 각 기소를 유예함

1) (법률위반) 사기_검찰 기소유예 처분

- 피의자 ○○○(외부조사원)은 ‘15년, ‘16년 ○○○○○에서 실시하는 전국자연환경조사의 전문조사원으로, 피의자 □□□은 일반조사원으로 선발되었다. 피의자들은 2015.06.06. 경남창원시 일원에서 전국자연환경조사를 합동으로 실시하고 일반조사원인 피의자 □□□에 대한 ‘자연환경조사 여비지급(정산)내역서’, ‘전국자연환경조사 영수증’을 피해자에게 제출하여 피해자로부터 조사비 명목으로 70,000원 여비 명목 90,000원 등 도합 160,000원을 교부받았다. 그러나 사실은 피의자 □□□은 근무지(오대산국립공원)에 정상 출근하여 조사에

참여하지 않았다. 피의자들은 이와 같이 피해자를 기망하여 이에속은 피해자로부터 그때 경부터 2016.10.23. 까지 22회에 걸쳐 3,160,020원을 교부받았다.

2) (내부규정) 품위유지 등 위반

- 공단의 제 규정과 직무상의 명령을 준수하고 공.사를 분별하여 근무기강을 확립하여야 함에도, □□□은 겸직허가 대상 업무를 이사장 승인 없이 수행한 사실과 ‘15년~ ‘16년 전국자연환경조사 일반조사원으로 선발되면서 조사에 참여하지 않았음에도 ○○○○○에 허위 영수증을 제출하여 전문조사원(외부조사원)과 함께 3,160,020원을 부당 수령한 행위는 공단 「인사규정 제58조(영리업무 및 겸직제한)」 및 「복무규칙」 제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립)를 위반한 것임
- 또한, ○○○○○에서 명확한 사실관계 확인을 위하여 수사의뢰를 한 결과 검찰로부터 사기로 기소유예를 받는 등「복무규칙」제9조(품위유지의 의무)를 위반한 사실이 있어 공단「인사규정」제70조에 따라 ‘신분상 징계 처분’이 필요함

3. 조치할 사항

- 신분상 징계 (단기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】
 - 오대산국립공원 운영직 □□□은 「인사규정 제58조(영리업무 및 겸직제한)」 및 「복무규칙」 제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립)을 위반 하였으며, 검찰조사 결과 전문조사원(외부조사원)과 함께 3,160,020원을 부당하게 수령하여 “사기(기소유예)” 처분을 받는 등 「복무규칙」 제9조(품위유지의 의무)를 위반한 사실이 있어 공단「인사규정」 제70조에 따라 ‘신분상 징계’ 요구

※ □□□의 경우는 공단 자체조사 결과 본인 참여일수 보다 많은 조사비(837,500원)를 부당 수령한 것으로 조사되어 신분상 “경고” 처분하였으나, ○○○○○에서 전문조사원을 수사의뢰 하는 과정에서 추가로 수사대상에 포함된 결과 전문조사원(외부조사원)과 함께 3,160,020원을 부당하게 수령하여 검찰 조사결과 “사기(기소유예)” 로 통보됨에 따라 신분상 “징계” 재요구

〔관련자〕

직 급	성 명	현근무처	처분요구	비고
운영직	□□□	오대산국립공원사무소	징계	

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조차인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	(행정처 인재개발부)	처분요구일자	2019.09.09	회신기일	2019.12.08.

행정처 인재개발부 (□□□ 신분상 징계)

제 목 품위유지의 의무 등 위반
관 계 기 관 행정처 인재개발부

(관련자 현황)

구분	성명/분야	직급/소속	위반 내용	법률 위반사항	
				정명	처분
1	□□□ (전문조사원)	일반직 6급 무등산	· (법률 위반) 전자금융거래법, 사기 / 구약식 200만 원 · (규정 위반) 복무규칙 제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립), 제9조(품위유지의 의무) · (위반 내용) - □□□(전문조사원)은 ○○○○○에서 실시하는 '2016년 뉴트리아 서식실태 조사 및 외래생물' 조사에 참여하면서 외부조사원 ○○○(일반조사원)이 조사에 참여하지 않았음에도 함께 조사에 참여한 것으로 서류를 직접주며 ○○○○○으로부터 외부조사원 ○○○(일반조사원) 명의로 입금된 7,610,000원을 부당 수령함 - 또한, □□□(전문조사원)은 외부조사원 ○○○(일반조사원)으로부터 전자금융거래 접근 매체인 외부조사원 ○○○(일반조사원) 명의 전북은행의 계좌통장 1매와 동 계좌와 연동된 체크카드 1매를 각각 교부받아 사용함 · (부당 수령금액) 7,610,000원 - 외부조사원 ○○○ 명의 7,610,000원 · (조치계획) 신분상 징계요구	전자금융거래법 위반 / 사기	구약식 (벌금 200만원)

1. 관련 근거

- 환경부 감사담당관-3175(2010.12.28)호「공무원 등 범죄처분 사항에 대한 처리기준 적용알림」 및 감사실-47(2011.01.05.)호「공무원 범죄처분 사항에

대한 처리기준 적용강화 알림」에 따르면 본부 각 처.실 및 사무소 전 직원은 공무원범죄와 관련되지 않도록 복무관리에 만전을 기하도록 지시함.

- 또한「복무규칙」제4조(책임완수)에 따르면 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 동규칙 제4조의2(근무기강의 확립)에 따라 법령, 공단의 제규정과 직무상의 명령을 준수하고 공.사를 분별하여 근무기강을 확립하여야 하며, 동규칙 제9조(품위유지의 의무)에 의거 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 됨

2. 무등산국립공원사무소 일반직 6급 □□□의 위법·부당내용

1) (법률위반) 사기/전자금융거래법위반_검찰 구약식(벌금 200만원) 처분

- 피의자 □□□(전문조사원)은 ○○○○○에서 실시하는 2016년 '뉴트리아 서식실태조사' 및 '외래생물' 조사의 전문조사원으로, 피의자 △△△(외부조사원)은 일반조사원으로 선발되었다.
- 피의자는, 2016. 10. 18부터 10. 22까지 5일에 걸쳐 경남 창녕 일대에서 '뉴트리아 전국 서식실태' 조사를 실시하고 이를 입증하는 자료로 현지 발급 영수증을 피해자에게 제출하여 이를 진실로 믿은 피해자로부터 피의자 △△△(외부조사원)의 조사비 및 여비명목으로 750,000원을 교부받았다. 그러나 사실은 피의자 △△△(외부조사원)은 일체 조사에 참여하지 아니하였다.
- 피의자는 이와 같이 피해자를 기망하여 이에속은 피해자로부터 그때 경부터 아래 범죄일람표와 같이 피의자 △△△(외부조사원) 명의로 7,610,000원을 교부받았다.
- 또한, 피의자 □□□(전문조사원)은 피의자 △△△(외부조사원)으로부터 전자금융거래 접근 매체인 피의자 △△△(외부조사원) 명의 전북은행의 계좌통장 1매와 동 계좌와 연동된 체크카드 1매를 각각 교부받아 사용하였다.

<범죄일람표>

구분	조사기간	수당	여비	비고
계	-	3,780,000	3,830,000	7,610,000
1	10.18.~10.22.(5일)	350,000	400,000	뉴트리아
2	11.08.~11.11.(4일)	280,000	260,000	
3	11.16.~11.21.(6일)	420,000	480,000	
4	11.22.~11.27.(6일)	420,000	490,000	
5	04.27.~04.29.(3일)	210,000	200,000	외래생물
6	05.18.~05.20.(3일)	210,000	210,000	

7	06.02.~06.04.(3일)	210,000	200,000	
8	06.15.~06.17.(3일)	210,000	195,000	
9	06.29.~06.30.(2일)	210,000	115,000	
10	07.10.~07.12.(3일)	210,000	190,000	
11	07.20.~07.22.(3일)	210,000	220,000	
12	07.29.~07.31.(3일)	210,000	220,000	
13	08.12.~08.14.(3일)	210,000	205,000	
14	08.26.~08.28.(3일)	210,000	220,000	
15	09.29.~10.02.(4일)	210,000	225,000	

2) (내부규정) 품위유지 등 위반

- 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 법령, 공단의 제규정과 직무상의 명령을 준수하고 공사를 분별하여 근무기강을 확립하여야 하며, 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 됨에도,
 - 무등산국립공원사무소 일반직 6급 □□□은 ○○○○○에서 실시하는 ‘2016년 뉴트리아서식실태조사 및 외래생물 조사’ 전문조사원으로 참여하면서 일반조사원 △△△(외부조사원)이 조사에 참여하지 않았음에도 함께 조사에 참여한 것으로 서류를 직접 꾸며 ○○○○○으로부터 일반조사원 △△△ 명으로 입금된 7,610,000원을 부당 수령한 행위는 공단 「복무규칙」 제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립)를 위반한 사안임.
 - 또한, ○○○○○에서 명확한 사실관계 확인을 위하여 수사의뢰를 한 결과 검찰로부터 사기 및 전자금융거래법위반으로 구약식 처분(벌금 200만원)을 받는 등 공단 「복무규칙」 제9조(품위유지의 의무)를 위반한 사실이 있어 공단 「인사규정」 제70조에 따라 ‘신분상 징계’ 처분이 필요함

3. 조치할 사항

- 신분상 징계 (단기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】
 - 무등산국립공원사무소 일반직 6급 □□□은 ‘2016년 뉴트리아 서식실태 조사 및 외래생물’ 조사에 참여하면서 「복무규칙」 제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립)을 위반 하였으며, 검찰조사 결과 외부조사원 명의로 입금된 7,610,000원을 부당하게 수령하여 사기 및 전자금융거래법위반으로 구약식 처분(벌금 200만원)을 받는 등 「복무규칙」 제9조(품위유지의 의무)를 위반한 사실이 있어 공단 「인사규정」 제70조에 따라 ‘신분상 징계’ 요구

〔관련자〕

직 급	성 명	현근무처	처분요구	비고
일반직 6급	□□□	무등산국립공원사무소	징계	휴직중